

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0011800-07.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **DAVID RIBEIRO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **José Fernandes Freitas Neto**

Vistos, etc.

DAVID RIBEIRO, R.G. nº 42.839.219, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, isto porque, no dia 07 de dezembro de 2016, por volta de 15h30min, em um terreno baldio da Rua Botão de Prata, Jardim Robru, nesta Capital, tinha em depósito, para entrega a terceiros, sem autorização legal e regulamentar, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consistentes em 6,2g (seis gramas e dois decigramas) de cocaína, distribuídos em 11 (cento e cinco) *ependorfs*; e 44,6g (quarenta e quatro gramas e seis decigramas) de *Cannabis sativa L*, conhecida como maconha, distribuída em 17 (dezesete) porções individuais que somavam 36,3g (trinta e seis gramas e três decigramas)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

e uma porção maior de 8,3g (oito gramas e três decigramas).

Lavrado o auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), o denunciado recebeu nota de culpa (fls. 16), foi qualificado (fls. 17) e pregressado (fls. 18).

Oferecida a denúncia de fls. 01/03 que veio acompanhada dos autos do inquérito policial de fls. 04/54, o acusado foi notificado (fls. 153), vindo aos autos defesa preliminar de fls. 160, subscrita por Dra. Defensora Pública nomeada. A denúncia foi recebida por despacho no dia 22 de março de 2017 (fls. 162).

Durante a instrução da causa, foram tomados os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o acusado interrogado ao final da instrução (tudo gravado em mídia digital acostada aos autos).

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça postula a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 181/183). O Dr. Defensor Público, por seu turno, pugna pela absolvição de seu assistido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede pela aplicação da pena mínima, e a aplicação da redução máxima prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.434/06, além das devidas benesses legais. (fls. 183/185).

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Encontram-se, ainda, nos autos, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 36/39); o auto de exibição e apreensão de fls. 40; o exame químico-toxicológico de fls. 193/195 e as folhas de antecedentes criminais do acusado (fls. 140/144).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente, isto porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que o acusado praticou o crime descrito na exordial.

A materialidade do delito é indubitosa, vez que demonstrada nos autos pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 03) e pelo auto de exibição e apreensão de fls. 40, bem como pelo exame químico-toxicológico de fls. 193/195, que atesta pelo resultado positivo para cocaína, e tetrahidrocanabinol.

A autoria também restou evidenciada, uma vez que demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), bem como pela prova oral colhida.

O policial militar Francisco Egídio Ferreira de Andrade, em Juízo, contou que receberam informações de que havia um indivíduo vendendo entorpecentes no local, já conhecido pelo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

tráfico, no que, em viatura descaracterizada, foram averiguar. Relata que avistaram, por cerca de dez minutos, o acusado em típica atividade de mercancia, tendo entrado em contato com, com certeza, mais de quatro pessoas, bem como indo e voltando a outro lugar para retirar e guardar alguma coisa. Indica que, depois de um tempo, abordaram-no, no que seu colega encontrou entorpecentes, dentre maconha e cocaína, e dinheiro guardados no esconderijo do acusado. Confirma que foi responsável pela revista pessoal ao acusado, não tendo encontrado nada com ele. Afirma que não abordaram ninguém mais, e que o acusado confessou informalmente.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Fernando dos Santos Guberev. Em Juízo, conta que o local em questão já é conhecido pelo tráfico; que, em viatura descaracterizada, permaneceram por cerca de dez minutos observando o local. Diz que observaram o acusado em típica atividade de mercancia, estimando que houve cinco compradores no local, e que não acharam nada com o acusado propriamente, mas que encontrou cocaína, maconha e dinheiro dentro de uma sacola plástica no local em que o acusado costumava ir e voltar do ponto de venda.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual nacional e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras, que, assim como as dos demais, têm pleno crédito até que prova manifesta



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser tidos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ – AC – Rel. Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

O acusado, por sua vez, em Juízo, sob o crivo do contraditório, confessou os fatos narrados na denúncia. Fez restrições aos policiais militares em questão, afirmando que eles lhe pediram dinheiro, o qual não tinha. Confessou os fatos, e disse que era o seu primeiro dia como traficante. Manifestou-se arrependido.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

A Jurisprudência é pacífica quanto ao valor probatório da confissão:

“A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridade, ou quando tiver prova veemente em contrário” (TACrSP – RJDTACRIM 40/221).

Com efeito, merece todo o crédito a confissão do réu, tendo em vista que coerente com os depoimentos dos policiais, e que o acusado confessou, também, na fase inquisitiva, restando demonstrada sua culpabilidade de forma estreme de dúvidas.

Assim, diante do contexto probatório, frente à confissão do réu e dos depoimentos lógicos, coesos e sequenciais dos policiais militares, imperioso se faz um decreto condenatório.

Quanto ao destino da droga apreendida, não se discute que os entorpecentes destinavam-se à finalidade de tráfico e não de uso. Com efeito, a quantidade de entorpecentes encontrada (fls. 13/15, 40 e 193/195), consistente em 6,2g (seis gramas e dois decigramas) de cocaína, distribuídos em 11 (cento e cinco) eppendorfs; e 44,6g (quarenta e quatro gramas e seis


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

decigramas) de *Cannabis sativa L*, conhecida como maconha, distribuída em 17 (dezesete) porções individuais que somavam 36,3g (trinta e seis gramas e três decigramas) e uma porção maior de 8,3g (oito gramas e três decigramas), é bastante grande e variada, típica da atividade de traficância; afastando, assim, seja o delito desclassificado para o artigo 28, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Assim, diante de tais elementos de convicção, não restam dúvidas de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na denúncia, sendo a sua condenação medida necessária, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isentem de pena.

Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, condeno DAVID RIBEIRO, filho de Soraia Maria Ribeiro, como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

Atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, imponho ao réu a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a Lei.

Fixei a pena no mínimo legal, isto porque, apesar de ostentar antecedentes criminais (fls. 140/144 e 176 e 185),



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

confessou espontaneamente a prática delituosa.

De se aplicar a norma do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, isto porque o réu é primário (fls. 140/144 e 176 e 185), não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, motivo pelo qual reduzo a pena inicial em 2/3 (dois terços), perfazendo a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a Lei.

Incabível, ademais, a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritivas de direitos, devendo ser aplicada a norma contida no artigo 44, da Lei nº 11.343/06, que veda, expressamente, a sua conversão em restritivas de direitos.

E nesse passo é bom lembrar a lição do mestre Guilherme de Souza Nucci: "...Nenhuma inconstitucionalidade existe, pois não se fere a individualização da pena. Cuida-se de política criminal do Estado, buscando dar tratamento mais rigoroso ao traficante..." (In. Leis Penais e Processuais comentadas, p. 397, 5ª Ed., RT)

Fixadas as penas em definitivo, há que se

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

considerar o réu permaneceu preso por mais de 06 (seis) meses, no que fixo como regime inicial o REGIME ABERTO, nos termos do que reza o artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, isto porque o acusado é primário, confessou espontaneamente a prática delitiva, não havendo justificativa para regime mais gravoso; concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura com as cominações de praxe.

Custas “ex lege”.

P. R. I. e C.

São Paulo, 03 de julho de 2017.

JOSÉ FERNANDES FREITAS NETO

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**